

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8292/2538

บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด
บริษัทเอกวิทย์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797, มาตรา 824, มาตรา 869, มาตรา 882, มาตรา 887

โจทก์กล่าวในฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยจากผู้เอาประกันและนำไปประกันภัยต่อผ่านจำเลยซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทประกันวินาศภัยในต่างประเทศเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นและโจทก์ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว จึงฟ้องเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยต่อเช่นนี้ ความรับผิดชอบของจำเลยตามที่โจทก์ฟ้องเป็นความรับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันวินาศภัย การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้ต้องถืออายุความ 2 ปี นับแต่วันวินาศภัย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 882 วรรคหนึ่ง

โจทก์กล่าวในฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยจากผู้เอาประกันและนำไปประกันภัยต่อผ่านจำเลยซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทประกันวินาศภัยในต่างประเทศเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นและโจทก์ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว จึงฟ้องเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยต่อเช่นนี้ ความรับผิดชอบของจำเลยตามที่โจทก์ฟ้องเป็นความรับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันวินาศภัย การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้ต้องถืออายุความ 2 ปี นับแต่วันวินาศภัย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 882 วรรคหนึ่ง

(สวรรณ ศักดารักษ์-บุญธรรม อยู่พัก-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

ศาลแพ่ง - นายสมชัย จึงประเสริฐ

ศาลอุทธรณ์ - นายไพบูลย์ ธีรรุ่งเรือง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ